

要约邀请

Invitation to Treat | 法律英语中文学习指南

书店把一本书标价15英镑摆在货架上，你拿起它，放进购物篮。合同已经成立了吗？在英国法通常采用的分析中，还没有。展示商品一般是在邀请顾客提出购买要约，而不是一个只要顾客说“我接受”就成立合同的要约。

Invitation to treat 通常译为“要约邀请”。这里的 treat 是“商谈”的意思，不是“治疗”，也不是“请客”。本指南为没有法律基础的英语专业学生编写，以英国合同法为背景。

1 先区分三个基本概念

Offer（要约）提出足够明确的交易条件，并表示对方有效接受后，提出者愿意受约束。Acceptance（承诺）在这里指接受要约的法律行为。Invitation to treat（要约邀请）则请对方提出要约，或继续商谈。

收到要约的人可以通过有效接受达成合意。收到要约邀请的人表示愿意交易，通常还需要对方作出接受或进一步决定；不能仅凭自己的回复就强迫对方完成买卖。

日常表达	通常怎样理解
“我愿意以80英镑出售这辆自行车，请在周五前回复接受。”	结合情境，可能构成明确要约。
“我可能愿意以80英镑出售，有兴趣可以和我商谈。”	表达交易可能性，通常是要约邀请。

2 具体价格并不决定一切

法院会结合文字、行为和背景，判断合理的收件人会怎样理解。重点是提出者是否已经确定作出承诺，还是仍须申请、批准或进一步决定。

报出价格很重要，但不一定构成要约。即使文件用了“offer”一词，也要读完整内容。如果同时清楚说明仍需审批，就不能只凭标题认定已经作出最终承诺。

3 没有买卖合同，也可能有其他规则

普通合同通常还需要 consideration（对价，即为换取承诺而给出或承诺的有价值之物）和 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。某些交易还须满足特定形式要求。

要约邀请本身通常不能被“接受”而成立买卖合同，但这不等于商家完全没有法律责任。广告、价格标示等行为可能另受法律规范。合同是否成立，与是否违反其他法律要求，是不同问题。

Gibson：可能出售，还是已经承诺

Gibson v Manchester City Council
[1979] UKHL 6；[1979] 1 WLR 294 | 英国上议院

4 市议会的一封信

Mr Gibson 是曼彻斯特市议会所属住房的租户，希望购买所住房屋。City Council 在本案中既是市议会，也是潜在出售方。市议会来信报出价格，但用了 may be prepared to sell（可能愿意出售）的表达，并请他正式申请购买。

Gibson 提交了申请，之后又表示愿意继续购买。1971年，市议会的政治领导发生变化，出售政策停止，但已受合同约束的交易除外。Gibson 认为自己已有合同，要求完成出售。

5 法院的问题与最终结果

法院要判断：那封信已经提出一个可以被接受的要约，还是只是在邀请申请？最终，英国上议院认定信件没有构成可被接受的要约。这里的上议院履行当时的最高司法审判职能。

“可能愿意出售”以及“请正式申请”说明还需要进一步步骤。Gibson 愿意买房，不能单方面把市议会的试探性表达变成最终承诺。

结果：市议会的上诉成功，Gibson 原先获得的有利裁判被推翻。他不能依据所主张的合同，强迫市议会出售房屋，因为双方没有成立具有约束力的协议。

Gibson 请求的救济是 specific performance（强制实际履行），即法院命令当事人履行合同义务。本案首先缺少的，就是可作为该救济基础的合同。

6 与 Storer 案比较

同样涉及曼彻斯特住房出售，Storer 案的文件却表达了足够确定的交易承诺，并要求租户签署协议后寄回。法院认定要约已被接受。看似相似的交易，可能因措辞和背景不同而产生不同结果。

比较问题	Gibson	Storer
文件表达什么？	可能出售，并邀请提出申请。	足够明确的出售承诺，要求签署寄回。
合同是否成立？	没有。	成立。
谁胜诉？	市议会。	租户 Storer。

简单例子：大学表示“可能以500英镑出售旧钢琴，请提交申请”。学生回复同意，并不能仅凭这个回复要求出售。必须先判断大学是否已作出可被接受的要约。

Boots：购物篮里的商品算买了吗

Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Chemists
(Southern) Ltd [1953] 1 QB 401 | 英国上诉法院

7 为什么成交时间很重要

Boots 是经营药店的企业。顾客自行从货架选取商品，再到收银台购买。相关交易在收银台由注册药剂师监督，药剂师可以阻止不适当的出售；不必由药剂师本人操作收银机。

当时的 Pharmacy and Poisons Act 1933 对某些列入清单的毒性物质销售作出要求，须由注册药剂师进行或在其监督下进行。本案涉及含有相关物质的药品，不是说所有药品都必须适用同一销售规则。

英国药学会认为，货架展示已经是要约，顾客把商品放入购物篮就是接受。如果此时已经成交，交易就发生在收银台监督之前。争议因此集中在买卖合同何时成立。

8 判决与谁赢了

上诉法院认定，货架展示是要约邀请。顾客到收银台提出购买要约，商店在那里接受，合同才成立。选取商品并放入购物篮，本身并不成立买卖合同。

结果：Boots 胜诉，药学会的上诉被驳回。被质疑的自助销售安排符合本案所涉及的监督要求，因为成交发生在药剂师监督下的收银台阶段。

9 把普通购物分成四步

购物阶段	通常的英国合同法分析
货架展示商品	商店邀请顾客提出要约。
顾客选择商品	选择本身还不是合同成立。
顾客到收银台提出购买	顾客提出购买要约。
商店接受购买要约	合同在接受时成立。

因此，顾客通常可以在提出购买前把笔记本放回货架。标示价格本身一般也不能迫使商店按该价格出售，不过误导性价格标示可能另受法律规范。

10 一个帮助理解的思考题

设想另一种解释：货架展示是要约，但只有到收银台才发生接受。这样也允许顾客挑选时改变主意，而且不必排除药剂师监督。Boots 案实际采用的，则是上面所述的“展示是邀请，顾客提出要约”这一分析。

阅读方法与法律英语练习

11 五步分析法

第一步：找出被主张为要约的文字或行为。

第二步：判断是否已有确定承诺，还是仍须申请、审批或商谈。

第三步：判断回复是接受要约，还是回应邀请而提出新要约。

第四步：说明哪个要约在何时被接受，合同是否成立。

第五步：分别分析合同成立和其他法律要求，不要把两者混为一谈。

12 核心词汇

英文术语	中文理解
Invitation to treat	要约邀请：邀请他人提出要约或进行商谈。
Offer / acceptance	要约 / 承诺：提出确定交易 / 接受该要约。
Tentative wording	试探性措辞：表达可能性，尚非最终承诺。
Specific performance	强制实际履行：法院要求履行合同义务的救济。
Till / cash desk	收银台，即商店处理购买交易的地方。
Statutory requirement	法律规定的要求，来源于立法。

13 检查你的理解

1. 一封信报出了具体价格，就一定构成要约吗？
2. Gibson 在最终上诉中为什么不能要求完成出售？
3. Boots 案中，谁提出购买要约？
4. 把商品放入购物篮，本身是否成立合同？
5. 要约邀请是否意味着商家不受其他法律约束？

14 参考答案

1. 不一定，要结合文字和背景判断是否已作出明确承诺。
2. 市议会没有提出可被接受的要约，双方没有成立所主张的合同。
3. 顾客在收银台提出购买要约。
4. 没有；合同在商店接受购买要约时成立。
5. 不是；价格标示、广告等行为可能另受法律规范。

判例与资料来源

Gibson v Manchester City Council [1979] UKHL 6：判决。对照案例：Storer v Manchester City Council [1974] 1 WLR 1403。

Boots [1953] 1 QB 401：转载的判例报告。

课程来源：所提供的 Invitation to Treat - Contract Law。案例涉及历史法律；例子经简化。